

वर्षीष_आर्थकी_क्षेत्र_ऐन_२०७३

English title: Special Economic Zone Act, 2016

वर्षीष आर्थकी क्षेत्र ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति । २०७३ । ०६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वर्षीष आर्थकी क्षेत्र (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । १३ । २. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । ३. आर्थकी तथा व्यावसायकी वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ९ । वर्षीष आर्थकी क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नरियात प्रवर्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघिबढाई आर्थकी विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि वर्षीष आर्थकी क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजमिको व्यवस्थापकी-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वर्षीष आर्थकी क्षेत्र ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "अनुमतपत्र" भन्नाले दफा ८ बमोजमि प्राप्त अनुमतपत्र समझनु पर्छ । (ग) "अनुमतपत्रवाला" भन्नाले दफा ८ बमोजमि अनुमतपत्र प्राप्त लगानीकर्ता समझनु पर्छ । आर्थकी तथा व्यावसायकी वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (घ) "उद्योग" भन्नाले दफा ५ बमोजमि वर्षीष आर्थकी क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगको सूचीमा समावेश भएको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग समझनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (च) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले वर्षीष आर्थकी क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने संरचना समझनु पर्छ र सो शब्दले वर्षीष आर्थकी क्षेत्रमा स्थापना गरिने औषधालय, चिकित्सालय, हुलाक, बैङ्किङ्ग सेवा, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय तथा चमेना गृहलाई समेत जनाउँछ । (छ) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा १४ बमोजमि स्थापना भएको वर्षीष आर्थकी क्षेत्र प्राधिकरण समझनु पर्छ । (ज) "लगानीकर्ता" भन्नाले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ञ) "वर्षीष आर्थकी क्षेत्र" भन्नाले दफा ३ बमोजमि तोकिएको वर्षीष आर्थकी क्षेत्र समझनु पर्छ । (ट) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "समिति" भन्नाले दफा १९ बमोजमि गठित सञ्चालक समिति समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वर्षीष आर्थकी क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वर्षीष आर्थकी क्षेत्र तोक्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई वर्षीष आर्थकी क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको वर्षीष आर्थकी क्षेत्रमा नरियात प्रशोधन क्षेत्र, नरियात प्रवर्धन गृह वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (क) "नरियात प्रशोधन क्षेत्र" भन्नाले नरियातजन्य उद्योग स्थापना गर्न विकास गरिएको वर्षीष आर्थकी क्षेत्रभित्रको भूभागलाई जनाउँछ । (ख) "नरियात प्रवर्धन गृह" भन्नाले वर्षीष आर्थकी क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू संकलन गरी विदेश नरियात गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था समझनु पर्छ । ४. वर्षीष आर्थकी क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गर्ने : (१) प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ बमोजमि वर्षीष आर्थकी क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्वेक्षण गरी सोको वसित प्रतविदन सहित सो स्थानलाई वर्षीष आर्थकी क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सर्वेक्षण" भन्नाले वर्षीष आर्थकी क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि उपयुक्त स्थानको यकिन गर्न गरिने सर्वेक्षण समझनु पर्छ र सो शब्दले वर्षीष आर्थकी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनलाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्वेक्षण गर्दा प्राधिकरणले अन्य कुराको अतिरिक्त सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत र पानीको सुविधा, जमिनको पर्याप्तता, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई समेत आधार लनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाई वर्षीष आर्थकी क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । ५. उद्योगको सूची तयार गर्ने : (१) प्राधिकरणले वर्षीष आर्थकी क्षेत्रमा स्थापना पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । गर्न नसकिने तोकिए बमोजमिको उद्योगको सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. वर्षीष आर्थकी क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन नजीकै क्षेत्रबाट गराउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नजीकै क्षेत्रबाट वर्षीष आर्थकी क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो वर्षीष आर्थकी क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पूर्वाधार संरचनाको विकास

गर्न नजी क्षेत्रलाई स्वीकृतिदिन सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको वशीष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र नजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा वा नजी क्षेत्रबाट गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि वशीष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

७. वशीष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने: यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भई वा अनुमतपित्र लई वशीष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशनि, औजार वा उपकरण वशीष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । ८. अनुमतपित्र लनिपर्ने : (१) वशीष आर्थिक क्षेत्रमा तोकिए बमोजमिको पूँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतपित्रको लागि तोकिएका कुराहरू खुलाई प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा अनुमतपित्र दनि उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई नविदन प्राप्त भएको मतिलि तीस दिनभित्र नविदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतपित्र दनि पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (५) वशीष आर्थिक क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोजमि एकै कसिमिका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न नविदन परेमा र माग भए बमोजमिका त्यस्ता सबै उद्योगहरूलाई सो क्षेत्रमा स्थापना गर्नु अनुमतपित्र दनि नसकनि भएमा प्राधिकरणले तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा कुनै लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतपित्र दनि सक्नेछ । (६) उपदफा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (२) बमोजमि नविदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतपित्र दनि नसकनि भएमा प्राधिकरणले सोको कारण सहतिको जानकारी त्यस्तो नर्णय भएको मतिलि सात दिनभित्र नविदकलाई दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्राधिकरणले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझने व्यक्ती वा संस्थाले नर्णयको जानकारी पाएको पैतीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्नु सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि पुनरावेदन परेमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको तीस दिनभित्र मन्त्रालयले नर्णय गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि मन्त्रालयले गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । ९. अनुमतपित्रको अवध र नवीकरण : (१) अनुमतपित्रको अवध उद्योगको प्रकृति हेरी बढीमा तीस वर्षको हुनेछ । (२) अनुमतपित्र नवीकरण गर्नु चाहने अनुमतपित्रवालाले अनुमतपित्रको अवध सिमापूत हुनु भन्दा पैतीस दिन अगावै अनुमतपित्र नवीकरण गर्नुको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधभित्र अनुमतपित्र नवीकरणको नविदन दनि नसकेको वशीष कारण खुलाई अनुमतपित्रवालाले अनुमतपित्रको अवध सिमापूत भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुमतपित्र नवीकरण गर्नुको लागि प्राधिकरण समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि नविदन परेमा प्राधिकरणले कुल क्षमताको तीस प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोजमिको नविदनको हकमा तोकिए बमोजमिको नवीकरण दस्तुर र उपदफा (३) बमोजमिको नविदनको हकमा तोकिए बमोजमिको नवीकरण दस्तुर र वलिम्ब दस्तुर लई एक पटकमा दश वर्षको लागि अनुमतपित्र नवीकरण गर्नेछ ।

(५) अनुमतपित्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. अनुमतपित्र रद्द गर्नु सक्ने : (१) अनुमतपित्रवालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्र अनुमतपित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतपित्र रद्द हुनेछ । (२) अनुमतपित्रवालाले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा प्राधिकरणले नजिले पाएको अनुमतपित्र रद्द गर्नु सक्नेछ :- । (क) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । दफा ११ मा उल्लिखित अवधभित्र समझौता नगरेकोमा वा समझौतामा उल्लिखित अवधभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन नगरेमा, । (ख) दफा १२ बमोजमिको दायित्व पूरा नगरेमा, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (ग) । (घ) उद्योगले पाएको सहूलियतको दुरुपयोग गरेमा, । (ङ) झुट्टा वविरण दर्दि सहूलियत प्राप्त गरेको प्रमाणति भएमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले सम्बन्धति अनुमतपित्रवालालाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द भएमा अनुमतपित्रवालालासँग भएको समझौता स्वतः रद्द भएको माननिछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द भएमा अनुमतपित्रवालाले उद्योगमा गरेको लगानी बापत कुनै कसिमिको क्षतपिर्त दाबी गर्नु पाउने छैन र अनुमतपित्र रद्द भएको दिनदेखि यस ऐन बमोजमिको कुनै सहूलियत र सुवधि प्राप्त गर्नु सक्ने छैन । (६) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द भएमा त्यसरी अनुमतपित्र रद्द भएको मतिलि एक वर्षभित्र अनुमतपित्रवालाले वशीष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरसिकनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवधभित्र अनुमतपित्रवालाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नु नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । (८) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द गर्नु अघि प्राधिकरणले आफै वा मातहतको कुनै अधिकृत मार्फत आवश्यक कुराहरु बुझ्नु वा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (९) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द भएकोमा चर्तित नबुझ्ने अनुमतपित्रवालाले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति

उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) अनुमतपित्रवालाले अनुमतपित्र प्राप्त गरेको मितिले एक सय बसि दनिभित्र उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा देहायका वषियमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ:- । (क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा (बजिली, पानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदी) प्रयोग गरे बापत नजिले बुझाउनु पर्ने लजि वा बहाल रकम वा शुल्क, । (ख) उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने मिति, । (ग) उद्योगको उत्पादन नरियात गर्ने परमाण, । (घ) वदिशी लगानीकर्ता भए प्रवधि हस्तान्तरण गर्ने वषिय, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुराहरु । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्र अनुमतपित्रवालाले सम्झौता गर्न नसकेको मनासबि कारण सहति अवधथिप गर्नका लागि निविदन दएमा प्राधिकरणले एक पटकको लागि तिसि दनिसम्मको अवधथिप गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ ।

अनुमतपित्रवालाको कर्तव्य र दायित्व । १२. अनुमतपित्रवालाको दायित्व : दफा ११ बमोजमि प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको पालना गर्नु अनुमतपित्रवालाको दायित्व हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. नरियात गर्नुपर्ने: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) अनुमतपित्रवालाले वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा तसि प्रतिशत वस्तु वा सेवा नरियात गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर, । काबु बाहरिको परस्थितिपरी नरियात गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा उद्योगले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो परस्थितिपरेको अवधभिर अनुमति पाएको परमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "काबु बाहरिको परस्थिति" भन्नाले उद्योग र नकिसी कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भएको युद्ध, बाढी, डुबान, भूकम्प, महामारी, आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना जस्ता विपद्जन्य परस्थितिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले नरियात गर्ने मुलुकको व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन भएको कारणले नरियातमा प्रतिकूल असर परी नरियात गर्न नसकनि अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतपित्रवालाले वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तीन वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतपित्रवालालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजमिको कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने छैन । परिच्छेद-५ । प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. प्राधिकरणको स्थापना : (१) वशिष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, वशिष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा रेखदेख गर्न वा गराउन, वशिष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा त्यस्ता उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउन वशिष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । १५. प्राधिकरण स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि, उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले व्यक्तिसिरह करार गर्न र करार बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व बहन गर्न सक्नेछ । १६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वशिष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विकास तथा सञ्चालनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ख) वशिष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्वाधार संरचना विकासको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने, । (ग) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई अनुमतपित्र दनि र अनुमतपित्र नवीकरण गर्ने, । (घ) उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लनि लजि वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । तर, दफा ६ को उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकार र नजीकै क्षेत्रको सहभागितामा वा नजीकै क्षेत्रबाट कुनै वशिष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएमा त्यस्तो वशिष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लनि लजि वा बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर त्यस्तो वशिष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले वशिष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्झौता गरी निर्धारण

गरे बमोजमि हुनेछ । (ड) यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा वा कर छुटका लागिसम्बन्धति नकियमा सफिरसि गर्ने, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ड१) उद्योगको लागि आवश्यक हुने भवन लगायतका भौतिक संरचनाको नक्सा स्वीकृत गरी सम्बन्धति स्थानीय तहलाई जानकारी दनि, । (च) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन आदि भाडामा दनि, । (छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगको आवधिक नरीक्षण गरी कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, । (झ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सेवा सुविधाको प्रबन्धका नमितित आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी, उपकरण, जगेडा पार्टपूरा, यातायातका साधन, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री जस्ता सामान लगानीको प्रस्ताव स्वीकृतिको आधारमा आयात गर्न अनुमतिदनि, ।

(ट) उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार नरियात, पैठारी, स्वीकृति वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, । (ठ) विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने । १७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नयिकृति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कर्मचारी नयिकृति नभएसम्मका लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु तोकिएको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुन सक्नेछन् । परिच्छेद-६ । सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था । १९. समितिको गठन : (१) प्राधिकरणको तर्फबाट यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नका लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :- (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ङ) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य । (च) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (छ) नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (ज) महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (झ) नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष वा सदस्य -सदस्य । (ञ) संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सफिरसि गरेको एकजना प्रतिनिधि -सदस्य । (ट) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण -सदस्य-सचिव । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (त) बमोजमि नेपाल सरकारबाट नयिकृत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नयिकृत सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेस गर्ने मनासिबि मौका दनि पर्नेछ । २०. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यहरुलाई दनि पर्नेछ । (४) समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति विषयको कुनै विज्ञ वा विषयसँग सम्बन्धति अन्य नकियको कुनै पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणति गर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. सदस्यको बैठक भत्ता तथा सुविधा : (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमि बैठक भत्ता पाउनेछ । (२) समितिको सदस्यले प्राधिकरणको काम गरे बापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था । २२. कार्यकारी निर्देशक : (१) प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजमिको सफिरसि समितिको सफिरसिमा कार्यकारी निर्देशक नयिकृति गर्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको नयिकृतिको सफिरसि गर्न देहाय बमोजमिको एक सफिरसि समिति रहनेछ :- (क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (सम्बन्धति क्षेत्र हेर्ने) - संयोजक । (ख) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (ग) उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, कानून, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका विशेषज्ञहरु मध्येबाट समितिले तोकिएको एकजना - सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सफिरसि समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ

वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तहरू मध्येबाट खुला प्रतस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजनाको नाम नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्नेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको काम सन्तोषजनक देखिएमा उपदफा (३) बमोजमिको सफारसि समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले पुनः अर्को एक पटकको लागि नजिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको वा प्राधिकरणको हति विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नजिलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेस गर्ने मनासबि मौकाबाट बर्जति गरिने छैन । (७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीको नरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतविदन पेस गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-८ । वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पाउने सहूलियत सम्बन्धी व्यवस्था । २४. वरिष्ठ व्यवहार गरिने : वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी वरिष्ठ व्यवहार गरिनेछ । २५. राष्ट्रियकरण नहुने : वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन । २६. जग्गा वा भवनको बहाल वा लजिमा छुट : वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लजि बापत बुझाउनु पर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६क. ऋण लिन सक्ने : वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गा बाहेकको स्थिति सम्पत्ति वा सम्झौतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धति राखी ऋण लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. आयकरमा छुट : (१) वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछ:- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ग) वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोजल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

(२) दफा ७ बमोजमि वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मतिबाट यस दफा बमोजमिको अवधि पुग्नु जति वर्ष बाँकी छ सो अवधिको मात्र कर छुट सुविधा पाउनेछ । २८. मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने : वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बकिरी गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुनेछ । तर निर्यात नभएमा यो सुविधा प्राप्त हुने छैन । २९. भन्सार महसुल छुट : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा प्राधिकरणको सफारसिमा देहाय बमोजमि भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ:- । (क) निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बकिरी गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ (प्याकडिङ सामग्री समेत) पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य महसुल बापत बैङ्क जमानत लई पैठारी गर्न, । (ख) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूरजा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल बैङ्क जमानत लई पैठारी गर्न, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि पैठारी गरिएका प्लान्ट, मेशिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपूरजा सम्बन्धित उद्योगमा जडान भएको व्यहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित भई आएमा खण्ड (ख) बमोजमि लिएको बैङ्क जमानत फुकुवा दिने, । (घ) उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसारनका लागि प्रयोग गर्न पैठारी गर्ने एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने । (२) कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु वरिष्ठ आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगलाई तोकिए बमोजमि बकिरी गरेमा नजिले त्यस्तो मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल तरिको रहेछ भने भन्सार कार्यालयले नजिलाई त्यस्तो भन्सार महसुल तोकिए

बमोजमि फर्ति दनिछ । (३) वशिष आर्थिक क्षेत्रबाहिर रहेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी मालवस्तु वशिष आर्थिक क्षेत्रभित्र अवस्थिति उद्योगलाई बकिरी गरेमा सो बकिरीलाई नरियात । गरे सरह मानी नरियात गर्दा पाए सरहको भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ । (४) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगले भन्सार महसुल छुटमा पैठारी भएका कच्चा पदार्थबाट तयार भएका मालवस्तु सम्बन्धति उद्योगले नेपालमा खपत गर्ने गरी बकिरी गरेमा त्यस्तो मालवस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल बुझाएपछि मात्र त्यस्तो मालवस्तु वशिष आर्थिक क्षेत्र बाहिर लैजान दिइनेछ । (५) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले वशिष आर्थिक क्षेत्रभित्र वा बाहिर कसैलाई महसुल छुटमा आयात गरेको मालवस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया तोकी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति उद्योगको कर्तव्य हुनेछ । ३०. नरियात सरहको सुविधा पाउने : प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा उद्योगले वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ वा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । कुनै उत्पादन वा सेवा बकिरी गरेमा त्यस्तो बकिरीलाई नरियात सरह मानी नरियात गरे बापत प्रचलति कानून बमोजमि कुनै सुविधा पाउने भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा उद्योगले सो सुविधा पाउनेछ । ३१. वदिशी मुद्रामा फर्ति लैजान सक्ने : (१) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगमा वदिशी मुद्रामा लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजमिको रकम वदिशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फर्ति लैजान सक्नेछ :- । (क) वदिशी लगानीको केही वा सबै भागको शेयर बकिरीबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदिशी लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांशको रकम, । (ग) वदिशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीको रुपमा प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमि लगानी गर्ने अनुमतपित्रवालाले दफा ११ बमोजमि समझौता गर्दा कुनै खास मुद्रामा लगानी फर्ति लैजाने कुरा उल्लेख गरेकोमा सोही मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ । ३२. वदिशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने : (१) अनुमतपित्रवालाले प्राधिकरणको सफारसिमा प्रचलति बैंक तथा वत्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजमि स्थापति वाणजिय बैंकमा वदिशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्नेछ । (२) अनुमतपित्रवालाले वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगको सम्बन्धमा वदिशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछ । ३३. एकद्वार इकाई : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्रचलति कानून बमोजमि उद्योगले गर्नुपर्ने देहायका काममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न तथा अन्य आवश्यक सेवा, सुविधा तथा सहलयित एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धति नकियाका एकाईहरू रहने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गरिनेछ:- । (क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य, । (ख) वदिशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य, । (ग) कम्पनी दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य, । (घ) यस ऐन बमोजमि छुट, सुविधा वा सहलयित प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (ङ) आन्तरिक राजस्व वभागसँग समन्वय गरी स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (च) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य, । (छ) भसि सम्बन्धी कार्य, । (ज) श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य, । (झ) यो ऐन तथा वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि प्राप्त हुने अन्य सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कार्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा बाहेक वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगलाई उपलब्ध हुने अन्य छुट, सुविधा वा सहलयित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ ।

३४. भसि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न नेपाल आउने वदिशी नागरिकलाई छ महनिसम्मको गैर पर्यटक भसि दिइनेछ । (२) वदिशी लगानीकर्ता वा त्यस्तो लगानीकर्ताको आश्रति परिवार वा अधिकृत प्रतनिधि वा त्यस्तो अधिकृत प्रतनिधिको आश्रति परिवारलाई उद्योगमा वदिशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भसि उपलब्ध गराइनेछ । तर एकैपटक कम्तीमा एक करोड अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परवित्त्य वदिशी मुद्रामा लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्ता र नजिको आश्रति परिवारलाई त्यस्तो लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भसि उपलब्ध गराइनेछ । (३) दफा ३८ बमोजमि उद्योगमा काम गर्न आउने वदिशी कामदार वा कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सफारसिमा गैरपर्यटक भसि दिइनेछ । ३५. अन्य सुविधा : (१) यस परिच्छेदमा उल्लिखित सुविधाको अतिरिक्त वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगले देहाय बमोजमिको सुविधा पाउनेछ :- । (क) समझौतामा लेखिए बमोजमि वन्डेड वेयर हाउसको उपयोग गर्न, । (ख) उद्योग बीच सब-कन्ट्याक्टिङ गर्न, । (ग) तोकिए बमोजमि छरति (एक्सलरेटेड) दरमा हरास कट्टी गर्न । (२) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमिका अन्य सुविधा उद्योगलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । ३६. छुट, सुविधा वा सहलयितको प्रत्याभूति : (१) वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई त्यस्तो उद्योग स्थापना हुँदा बखत कानून बमोजमि प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहलयितलाई सीमति गर्ने वा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन । (२) यस ऐन बमोजमि अवधितोकी वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापति उद्योगलाई प्रदान गरिएका छुट, सुविधा वा सहलयित सो अवधिसम्म प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रतिकूल हुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा कुनै व्यवस्था भएमा प्रतिकूल असर पर्ने हदसम्मको व्यवस्था त्यस्तो उद्योगको हकमा लागू हुने छैन । ३७. छुट तथा सहलयित नपाउने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वशिष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले

कुनै आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन दफा १३ बमोजमि नरियात गर्न नसकेमा सो आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजमि प्राप्त हुने कर छुट तथा सहूलियत पाउने छैन । (२) कुनै आर्थिक वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवामध्ये नरियात गर्ने वस्तु वा सेवाको परमाण तयस्तो उद्योगको उत्पादन क्षमता तथा कच्चा पदार्थको प्रयोग परमाणको आधारमा तोकिए बमोजमि यकिन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उत्पादन गरेको परमाण यकिन गर्न आवश्यक पर्ने विवरणको अभिलेख प्राधिकरणले अद्यावधिक रुपमा राखी सोको अनुगमन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कामदार वा कर्मचारीको पूर्ति: (१) अनुमतपित्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२) अनुमतपित्रवालाले उपदफा (१) बमोजमि कामदार वा कर्मचारी पूर्ति गर्दा सार्वजनिक रुपमा वज्रिजापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सार्वजनिक रुपमा वज्रिजापन प्रकाशन गर्दा कुनै खास विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने प्रावधिक पदमा तयस्तो दक्षता भएको नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा अनुमतपित्रवालाले सोको आधार र कारण खुलाई गैर नेपाली नागरिकलाई कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको लागि नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा प्राधिकरणले विशेष प्रकारको दक्ष प्रावधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा सात वर्ष र सो बाहेक अन्य प्रावधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा पाँच वर्ष गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिने सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकीयस्तर र अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) सँग संलग्न कामदार वा कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणले उपदफा (४) मा उल्लिखित अवधि भन्दा बढी अवधिभर गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिने सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "व्यवस्थापकीयस्तर" भन्नाले कुनै उद्योगको क्रियाकलापको सम्बन्धमा अन्तमि नरिणय लने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा सो सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा अन्तमि जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उद्योगको कुनै भाग वा एकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (६) गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने अनुमतपित्रवालाले नेपाली नागरिकलाई तोकिए बमोजमि क्रमशः दक्ष बनाई प्रतस्थापन गर्नु पर्नेछ । ३९. कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । तर तयस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सततरी प्रतशितसम्म रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खुद पारिश्रमिक" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाए पछि बाँकी हुन आउने रकम समझनु पर्छ । ४०. करार बमोजमि हुने : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा उपाय, काम गर्ने समय, गर्नु पर्ने काम, पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य, बिदा, औषधि उपचारको सुविधा, बोनस, बीमा वा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही उद्योग र कामदार वा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजमि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानूनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा तथा कल्याणकारी लाभभन्दा घटि हुने गरी उद्योग र कामदार वा कर्मचारीका बीच करार गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा तथा कल्याणकारी लाभका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) उद्योगले उपदफा (३) बमोजमि निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि उद्योगबाट निर्धारण भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमति अनुगमन गर्नेछ । ४१. गुनासो व्यवस्थापन समिति: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधासँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजमि एक गुनासो व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत - संयोजक । (ख) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको मजदुर संगठनहरूको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो पेश गर्ने र सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले नरिणयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र शर्म अदालतमा पुनरावेदन दिने सक्नेछ र शर्म अदालतको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ४२. उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र तयसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हडताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलाई

हानि नोक्सानी हुने कुनै कारबाही गर्न पाउने छैन । परचिछेद-१० । दण्ड जरिवाना र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ४३. दण्ड जरिवाना : (१) कुनै अनुमतपित्रवालाले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा दफा १३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतपित्रवालालाई बगि बमोजमिको रकम जरिवाना गर्नेछ । (२) कुनै अनुमतपित्रवालाले प्राधिकरणसँग दफा ११ बमोजमि गरेको समझौता वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतपित्रवालालाई नजिले गरेको कामको प्रकृति हेरी देहायमध्ये सबै वा कुनै आदेश गर्न सक्नेछ :- । (क) उद्योगको अनुमतपित्र खारेज गर्ने, । (ख) उद्योग बन्द गर्ने, । (ग) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने । (३) प्राधिकरणले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजमि दिएको नर्दिशेन पालना नगर्ने वा दफा ५२ बमोजमि प्रतविदन पेस नगर्ने अनुमतपित्रवालालाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै अनुमतपित्रवालाले प्राधिकरणसँग गरेको समझौता उल्लङ्घन गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत काम गरेको कारणबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन गएको रकमको बगि कायम गर्न सकिने भएमा सो बगि बमोजमिको रकम र बगि कायम हुन नसकेमा मनासबि माफकिको रकम प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतपित्रवालाबाट असूल उपर गरी हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्तिलाई भराई दनिन्छ । (५) यस दफा बमोजमि अनुमतपित्रवालालाई कारबाही गर्नु अघि प्राधिकरणले नजि उपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेस गर्न मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (६) प्राधिकरणले उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमिको जरिवानाको रकम वा उपदफा (४) बमोजमिको हानि नोक्सानीको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नेछ । ४४. पुनरावेदन दनि सक्ने : दफा ४३ बमोजमि प्राधिकरणले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने अनुमतपित्रवालाले त्यस्तो नर्णयको सूचना पाएको मितिलि पैतीस दनिभर्तिर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परचिछेद-११ । प्राधिकरणको कोष र लेखापरीक्षण । ४५. कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण, । (ग) अनुमतपित्र वा नवीकरण दस्तुर बापत प्राप्त गरेको रकम, । (घ) प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्ति भाडामा दिएर वा बेचबखिन गरेर प्राप्त हुने रकम, । (ङ) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेवा बापत प्राप्त हुने रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम प्रचलति बैंक वा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजमि स्थापना भएको नेपालभर्तिको कुनै वाणजिय बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन समितिलि तोकै बमोजमि हुनेछ । (५) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. प्राधिकरणको बजेट र खर्च : (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको तर्फबाट गरनि सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही दफा ४५ बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिन्छ । (३) यस ऐन बमोजमि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने रकम सो कोषबाट व्यहोरन नपुग हुन गएमा नपुग रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष माग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि रकम माग भई आएमा औचित्यताको आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

४७. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको प्रचलति ढाँचा र तरिका बमोजमि राखनिन्छ । (२) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको हिसाब कतिब सम्बन्धी कागजातहरू तथा नगदी जिन्सी समेतको जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परचिछेद-१२ । विविध । ४८. हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) कुनै अनुमतपित्रवालाले आफ्नो उद्योग वा सो उद्योगमा रहेको शेयर पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रचलति कानून बमोजमि बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बेचबखिन वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्राधिकरणको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि उद्योग हस्तान्तरण भएमा सो उद्योग स्थापना गर्दाका बखत प्राधिकरण र सम्बन्धित अनुमतपित्रवाला बीच भएको समझौताका शर्तहरू त्यसरी भएको हस्तान्तरणबाट स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यथावत कायम रहेको माननिन्छ । ४९. वातावरणीय परीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्ने : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै नकियाले प्रयोग गर्ने अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको हकमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नेछ । (२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजमि उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलति कानूनमा तोकिए बमोजमि अवलम्बन गर्नेछ । ५०. नरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्ने : (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको नरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्न सक्नेछ

। (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्दा कुनै अनुमतपित्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतपित्रवालालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतपित्रवालालाई कर्तव्य हुनेछ । ५१. विवाद समाधान : (१) लगानीकर्ता वा सम्बन्धित उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बन्धित पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्ता विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्स्ट्रिल) को प्रचलित मध्यस्थता नयिम बमोजमि मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । (३) मध्यस्थता काठमाडौँमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजमिको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेका विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि गर्न सकिनेछ । ५२. प्रतविदन पेस गर्नु पर्ने : (१) अनुमतपित्रवालाले आफ्नो उद्योगबाट वर्षभरी नरियात भएको वस्तु वा सेवाको परिमाण र उद्योगको आय व्ययको विवरण सहितको प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाबाट भएको उपलब्धि, त्यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थितिमा परेको प्रभाव, प्राधिकरणले वर्षभरि सम्पादन गरेको काम कारबाही लगायतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदन मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रूपले गर्न वा गराउनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५४. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य, दफा ५३ बमोजमि गठन गरेको उपसमिति वा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५५. यसै ऐन बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ५६. निर्देशन दनि सक्ने : विशेष आर्थिक क्षेत्रको समुचित सञ्चालन, नियमन र विकासका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । ५७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ५८. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ५९. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ६०. विनियम बनाउन सक्ने : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिले आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ । ६१. खारेजी र बचाउ : (१) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ खारेज गरिएको छ ।